

## 조문별 제·개정 이유서

### ◇ 행정규칙명

- 「퇴직연금감독규정」

### ◇ 제·개정 이유

퇴직연금 운용규제를 개선하여 보다 유연한 적립금 운용을 지원하고 퇴직연금 사업자 등에 대한 규율을 강화하여 불건전 영업 관행을 개선하고 금융안정을 제고하고자 함.

### ◇ 주요내용

#### 가. 운용규제 합리화

- ☐ 확정기여형 및 개인형 퇴직연금의 이해상충 규제 합리화\*(안 §10)

\* [DC] 적립금의 10 → 20%로 상향, [IRP] 10 → 30%로 상향

- ☐ 확정급여형 퇴직연금에 편입 가능한 동일인 발행 특수채·지방채의 한도를 적립금의 30→50%로 상향(안 §13)

- ☐ 적립금의 100%까지 투자 가능한 ‘투자위험을 낮춘 상품’의 범위 확대\*(안 §11)

\* 채권혼합형펀드의 주식 편입 한도를 40% 이내 → 50% 미만으로 상향하고, 국채·통안채 담보부 익일물 RP매수, MMF 등을 추가

- ☐ IRP형 퇴직연금에 보증형 실적배당보험 도입(안 §8조의3)

## 나. 퇴직연금에 제공되는 원리금보장상품 시장에서의 공정경쟁 촉진

- ☐ 非퇴직연금사업자가 제공하는 원리금보장상품에도 금리 공시 의무 적용 (안 §23)
- ☐ 수수료 수취·제공 금지 명확화를 통해 변칙 고금리 원리금보장상품 제조 관행 개선 유도(안 §15의4)
- ☐ 사실상 원리금보장상품에 해당하는 (원금보장형) 파생결합사채에 원리금보장상품 규제를 적용\*하고, 사모 파생결합사채\*\* 제공 금지 (개정안 §9, §11, §15의4)

\* 금리 공시 의무, 수수료 수취·제공 금지, 자사 상품 판매 금지 규제(동일기능-동일규제)

\*\* 원리금보장상품으로 분류되는 <sup>1)</sup>원금外 수익보장, <sup>2)</sup>중도해지시 원금손실 요건 충족